Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1895/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **LUKMAN Bin MURSIDI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KK Jl. Kapas Madya Barat 5/7 RT.004/RW.001 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Buruh Pabrik);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **OKKY HERMANTO Bin MATALI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KK Jl. Mrutu Kalianyar No. 54–WB RT.006/RW.004 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya atau Jl. Kapas Madya Barat 5/7 RT.004/RW.001 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 16 November 2025;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1) Fariji, S.H. dan 2) H. Moch. Sudja'i, S.H., M.M. & Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK) berkantor di Jl. Kedung Asem No. 26, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 1895/Pid.Sus/2025/PN.Surabaya tertanggal 10 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1895/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 19 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1895/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 19 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I LUKMAN BIN MURSIDI dan Terdakwa II OKKY HERMANTO BIN MATALI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I LUKMAN BIN MURSIDI dan Terdakwa II OKKY HERMANTO BIN MATALI** dengan pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidiair selama **1 (satu) tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :
     - 20 (dua puluh) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat total netto ± 2,444 (dua koma empat empat) gram.
   - 1 (satu) buah alat pres warna biru.
   - 1 (satu) unit HP warna kuning merk OPPO A77s IMEI 864091048290500 dengan simcard XL No 0817-0310-5258.
   - 1 (satu) unit HP warna orange merk REDMI 9C IMEI 865914056263383 dengan simcard telkomsel no 0821-4384-9698.
   - 1 (satu) unit HP warna putih merk VIVO 1610 IMEI 863915033795894 tanpa simcard.

   DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
   - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

   DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa divonis/dihukum seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka **Terdakwa I LUKMAN BIN MURSIDI** bersama-sama dengan **Terdakwa II OKKY HERMANTO BIN MATALI** pada hari Sabtu tanggal 24

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mei 2025 sekira pukul 11.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Platuk Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Surabaya dan Jl. Kapas Madya Baru, Kec. Tambaksari Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari **Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB** terdakwa I dihubungi oleh Sdr. YOGA (DPO) dengan nomor whatsaap 0856-0879-2373 dan terjadi percakapan, Sdr. YOGA (DPO) "habis ta bahan (shabu) mu", terdakwa "ada tinggal sedikit", Sdr. YOGA (DPO) "nanti jam 11.30 ke kost", terdakwa "oke". Kemudian terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II menuju ke lokasi kost Sdr. YOGA (DPO) dan tiba pada pukul 11.30, kemudian Sdr. YOGA (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila narkotika jenis shabu laku terjual semua baru dibayarkan lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang, kemudian pada hari **Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB** terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. YOGA (DPO) dengan menanyakan sisa narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan, Sdr. YOGA (DPO) "habis ta bahan (shabu) mu?", terdakwa "ada tinggal sedikit", Sdr. YOGA (DPO) "nanti ketemu di depan rumah jam 17.30", terdakwa "Oke". Kemudian terdakwa I bersama – sama terdakwa II menuju ke rumah Sdr. YOGA (DPO) dan tiba pada pukul 17.30 WIB, kemudian Sdr. YOGA (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran apabila narkotika jenis shabu laku terjual semua baru dibayarkan lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang.
- Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dibantu oleh terdakwa II membagi/ecaki sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dibagi menjadi 20 (dua) puluh klip dan sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) klip plastik dan sebanyak 1 (satu) klip plastik dikonsumsi oleh terdakwa I dan terdakwa II, lalu sebanyak 4 (empat) klip plastik sudah laku terjual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diantaranya :

a) Pertama **kepada Sdr. CAK** pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Bulak Cumpat II, Kel. Bulak, Kec. Bulak Surabaya sebanyak 2 (dua) klip narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

b) Kedua **kepada Sdr. FENDI** pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Kapas Madya Barat 5/7, RT. 004, RW. 001, Kel. Kapas Madya Baru, Kec. Tambaksari Surabaya sebanyak 2 (dua) klip narkotika jenis shabu dengan harga rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari pembelian narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 10 (sepuluh) gram sudah ada yang berhasil terjual kepada para pembeli terdakwa I dan terdakwa II hingga tersisa 5 (lima) klip plastik yang belum laku terjual.
- Bahwa peran terdakwa II adalah membantu terdakwa I dalam menjadi menjual narkotika jenis shabu sebagai kurir apabila ada pelanggan yang membeli maka terdakwa II yang mengantarkan pesanannya.
- Bahwa terdakwa I rencana nya akan menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram diantaranya sebanyak 6 (enam) klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per klip nya dan sebanyak 14 (empat belas) klip dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per klip nya lalu untuk sisa pembelian sebelumnya yang belum laku terjual sebanyak 5 (lima) klip narkotika jenis shabu akan terdakwa I jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per klip nya.
- Bahwa terdakwa II dalam membantu terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu **mendapatkan upah** yaitu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pengiriman.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa I apabila berhasil menjual barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut yaitu setiap pembelian 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian kemudian 1 (poket) dengan berat 3 (tiga) gram sisanya terdakwa I jual dengan mendapatkan keuntungan per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi total keuntungan keseluruhan yang terdakwa I dapatkan apabila terjual semua adalah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surabaya, terdakwa I dan terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi NOVIAN EKA SATRIA, saksi TAUFAN SYAHRIL, dan saksi RIZKI ALDIANSYAH selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat :
  20 (dua puluh) klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat total NETTO ± 2,444 (dua koma empat empat empat) Gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah alat pres warna biru.
- 1 (satu) unit Hp warna kuning merk OPPO A77s IMEI 864091048290500 dengan Sim Card XL No. 0817-0310-5258.
- 1 (satu) unit Hp warna orange merk REDMI 9C IMEI 865914056263383 dengan Sim Card Telkomsel No. 0821-4384-9698.
- 1 (satu) unit Hp warna putih merk VIVO 1610 IMEI 863915033795894 Tanpa Sim Card.

Keseluruhan barang bukti ditemukan di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa I dan terdakwa II di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Kapas Madya Barat Baru, Kec. Tambaksari Surabaya.

- Bahwa untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 04767/NNF/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,121 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,115 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,113 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,104 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,187 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,190 gram.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,175 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,215 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,183 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,093 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,105 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,103 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,102 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,088 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,089 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,100 gram.**

milik para terdakwa tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I LAILATUS SURO BINTI MASIDIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MOCHAMAD RIZAL BIN MOCH SYAFI'I** pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di dalam Kamar Kos yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Wetan, Gg. 01, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya, terdakwa I dan terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi NOVIAN EKA SATRIA, saksi TAUFAN SYAHRIL, dan saksi RIZKI ALDIANSYAH selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat : **20 (**dua puluh) klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat total NETTO ± 2,444 (dua koma empat empat empat) Gram.
  - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah alat pres warna biru.
  - 1 (satu) unit Hp warna kuning merk OPPO A77s IMEI 864091048290500 dengan Sim Card XL No. 0817-0310-5258.
  - 1 (satu) unit Hp warna orange merk REDMI 9C IMEI 865914056263383 dengan Sim Card Telkomsel No. 0821-4384-9698.
  - 1 (satu) unit Hp warna putih merk VIVO 1610 IMEI 863915033795894 Tanpa Sim Card.

  Keseluruhan barang bukti ditemukan di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa I dan terdakwa II di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Kapas Madya Barat Baru, Kec. Tambaksari Surabaya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 04767/NNF/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,121 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,115 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,113 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,104 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,187 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,190 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,175 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,215 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,183 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,093 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,105 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,103 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,102 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,088 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,089 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,100 gram.**

milik para terdakwa tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RIZKI ALDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian RI Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Novian Eka Satria dan rekan satu team selaku anggota kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat : 20 (dua puluh) klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat total Netto ± 2,444 (dua koma empat empat empat) gram, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat pres warna biru, 1 (satu) unit Hp warna kuning merk OPPO A77s IMEI 864091048290500 dengan Sim Card XL No. 0817-0310-5258, 1 (satu) unit Hp warna orange merk Redmi 9C Imei 865914056263383 dengan Sim Card Telkomsel No 0821-4384-9698, dan 1 (satu) unit Hp warna putih merk VIVO 1610 IMEI 863915033795894 Tanpa Sim Card;
- Bahwa dari hasil interogasi, para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Yoga (DPO) dengan nomor whatsaap 0856-0879-2373 dan terjadi percakapan, Sdr. Yoga (DPO) : "*habis ta bahan (shabu) mu*", terdakwa : "*ada tinggal sedikit*", Sdr. Yoga (DPO) : "*nanti jam 11.30 WIB ke kost*", terdakwa "*oke*". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke lokasi kost Sdr. Yoga (DPO) dan tiba pada pukul 11.30 WIB, kemudian Sdr. Yoga (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila narkotika jenis shabu laku terjual semua baru dibayarkan lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I kembali di hubungi oleh Sdr. Yoga (DPO) dengan menanyakan sisa narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan, Sdr. Yoga (DPO) : "*habis ta bahan (shabu) mu?*", terdakwa "*ada tinggal sedikit*", Sdr. Yoga (DPO) : "*nanti ketemu di depan rumah jam 17.30 WIB*", terdakwa "*Oke*". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke rumah Sdr. Yoga (DPO) dan tiba pada pukul 17.30 WIB, kemudian Sdr. Yoga (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran apabila narkotika jenis shabu laku terjual semua baru dibayarkan, lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari pembelian narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Yoga (DPO) tersebut sudah ada yang berhasil terjual kepada para pembeli terdakwa I dan terdakwa II hingga tersisa 5 (lima) klip plastik yang belum laku terjual;
- Bahwa peran terdakwa II adalah membantu terdakwa I dalam menjadi menjual narkotika jenis shabu sebagai kurir apabila ada pelanggan yang membeli maka terdakwa II yang mengantarkan pesanannya;
- Bahwa terdakwa I rencananya akan menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram diantaranya sebanyak 6 (enam) klip dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip nya dan sebanyak 14 (empat belas) klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klip nya, lalu untuk sisa pembelian sebelumnya yang belum laku terjual sebanyak 5 (lima) klip narkotika jenis shabu akan terdakwa I jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per klip nya;
- Bahwa terdakwa II dalam membantu terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu mendapatkan upah yaitu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pengiriman;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Yoga (DPO) sebagai kordinator dalam jual beli shabu, sedangkan terdakwa I sebagai penjual dan terdakwa II sebagai kurir terdakwa I;

2. **NOVIAN EKO SATRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian RI Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Rizki Aldiansyah dan rekan satu team selaku anggota kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat : 20 (dua puluh) klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat total Netto ± 2,444 (dua koma empat empat empat) gram, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat pres warna biru, 1 (satu) unit Hp warna kuning merk OPPO A77s IMEI 864091048290500 dengan Sim Card XL No. 0817-0310-5258, 1 (satu) unit Hp warna orange merk Redmi 9C Imei 865914056263383 dengan Sim Card Telkomsel No 0821-4384-9698, dan 1 (satu) unit Hp warna putih merk VIVO 1610 IMEI 863915033795894 Tanpa Sim Card;
- Bahwa dari hasil interogasi, para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Yoga (DPO) dengan nomor whatsaap 0856-0879-2373 dan terjadi percakapan, Sdr. Yoga (DPO) : "*habis ta bahan (shabu) mu*", terdakwa : "*ada tinggal sedikit*", Sdr. Yoga (DPO) : "*nanti jam 11.30 WIB ke kost*", terdakwa "*oke*". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke lokasi kost Sdr. Yoga (DPO) dan tiba pada pukul 11.30 WIB, kemudian Sdr. Yoga (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila narkotika jenis shabu laku terjual semua baru dibayarkan lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I kembali di hubungi oleh Sdr. Yoga (DPO) dengan menanyakan sisa narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan, Sdr. Yoga (DPO) : "*habis ta bahan (shabu) mu?*", terdakwa "*ada tinggal sedikit*", Sdr. Yoga (DPO) : "*nanti ketemu di depan rumah jam 17.30 WIB*", terdakwa "*Oke*". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke rumah Sdr. Yoga (DPO) dan tiba pada pukul 17.30 WIB, kemudian Sdr. Yoga (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran apabila narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu laku terjual semua baru dibayarkan, lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang;

- Bahwa dari pembelian narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Yoga (DPO) tersebut sudah ada yang berhasil terjual kepada para pembeli terdakwa I dan terdakwa II hingga tersisa 5 (lima) klip plastik yang belum laku terjual;
- Bahwa peran terdakwa II adalah membantu terdakwa I dalam menjadi menjual narkotika jenis shabu sebagai kurir apabila ada pelanggan yang membeli maka terdakwa II yang mengantarkan pesanannya;
- Bahwa terdakwa I rencananya akan menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram diantaranya sebanyak 6 (enam) klip dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip nya dan sebanyak 14 (empat belas) klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klip nya, lalu untuk sisa pembelian sebelumnya yang belum laku terjual sebanyak 5 (lima) klip narkotika jenis shabu akan terdakwa I jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per klip nya;
- Bahwa terdakwa II dalam membantu terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu mendapatkan upah yaitu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pengiriman;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa I dan terdakwa II menerima titipan barang berupa shabu dari Sdr. Yoga yang saat ini berstatus DPO;

Atas keterangan para saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat : 20 (dua puluh) klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat total Netto ± 2,444 (dua koma empat empat empat) gram, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat pres warna biru, 1 (satu) unit Hp warna kuning merk OPPO A77s IMEI 864091048290500 dengan Sim Card XL No. 0817-0310-5258, 1 (satu) unit Hp warna orange merk Redmi 9C Imei 865914056263383 dengan Sim Card Telkomsel No 0821-4384-9698, dan 1 (satu) unit Hp warna putih merk VIVO 1610 IMEI 863915033795894 Tanpa Sim Card;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Yoga dengan nomor whatsaap 0856-0879-2373 dan terjadi percakapan, Sdr. Yoga : "*habis ta bahan (shabu) mu*", terdakwa I : "*ada tinggal sedikit*", Sdr. Yoga "nanti jam 11.30 WIB ke kost", terdakwa I "*oke*". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke lokasi kost Sdr. Yoga dan tiba pada pukul 11.30 WIB, kemudian Sdr. Yoga menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila narkotika jenis shabu laku terjual semua baru dibayarkan lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I kembali di hubungi oleh Sdr. Yoga dengan menanyakan sisa narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan, Sdr. Yoga : "*habis ta bahan (shabu) mu?*", terdakwa : "*ada tinggal sedikit*", Sdr. Yoga : "*nanti ketemu di depan rumah jam 17.30 WIB*", terdakwa "*Oke*". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke rumah Sdr. Yoga dan tiba pada pukul 17.30 WIB, kemudian Sdr. Yoga menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran apabila narkotika jenis shabu laku terjual semua baru dibayarkan lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dibantu oleh terdakwa II membagi sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dibagi menjadi 20 (dua) puluh klip dan sudah laku terjual sebanyak 4 (empat)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klip plastik dan sebanyak 1 (satu) klip plastik dikonsumsi oleh terdakwa I dan terdakwa II, lalu sebanyak 4 (empat) klip plastik sudah laku terjual diantaranya kepada Sdr. Cak dan Sdr. Fendi;

- Bahwa dari pembelian narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Yoga tersebut sudah ada yang berhasil terjual kepada para pembeli terdakwa I dan terdakwa II hingga tersisa 5 (lima) klip plastik yang belum laku terjual;
- Bahwa peran terdakwa II adalah membantu terdakwa I dalam menjadi menjual narkotika jenis shabu sebagai kurir apabila ada pelanggan yang membeli maka terdakwa II yang mengantarkan pesanannya;
- Bahwa terdakwa I rencananya akan menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram diantaranya sebanyak 6 (enam) klip dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip nya dan sebanyak 14 (empat belas) klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klip nya lalu untuk sisa pembelian sebelumnya yang belum laku terjual sebanyak 5 (lima) klip narkotika jenis shabu akan terdakwa I jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per klipnya;
- Bahwa terdakwa II dalam membantu terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu mendapatkan upah yaitu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pengiriman;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa I apabila berhasil menjual barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut yaitu setiap pembelian 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian kemudian 1 (poket) dengan berat 3 (tiga) gram sisanya terdakwa I jual dengan mendapatkan keuntungan per 1 (satu) gramnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi total keuntungan keseluruhan yang terdakwa I dapatkan apabila terjual semua adalah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa I kenal dengan Sdr. Yoga sudah lama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa I mendapat panggilan dari Sdr. Yoga sudah 3 (tiga) kali ini sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :
   - 20 (dua puluh) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat total netto ± 2,444 (dua koma empat empat) gram.
2. 1 (satu) buah alat pres warna biru;
3. 1 (satu) unit HP warna kuning merk OPPO A77s IMEI 864091048290500 dengan simcard XL No 0817-0310-5258;
4. 1 (satu) unit HP warna orange merk REDMI 9C IMEI 865914056263383 dengan simcard telkomsel no 0821-4384-9698;
5. 1 (satu) unit HP warna putih merk VIVO 1610 IMEI 863915033795894 tanpa simcard;
6. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap oleh saksi Rizki Aldiansyah bersama dengan saksi Novian Eka Satria dan rekan satu team selaku anggota kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat : 20 (dua puluh) klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat total Netto ± 2,444 (dua koma empat empat empat) gram, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat pres warna biru, 1 (satu) unit Hp warna kuning merk OPPO A77s IMEI 864091048290500 dengan Sim Card XL No. 0817-0310-5258, 1 (satu) unit Hp warna orange merk Redmi 9C Imei 865914056263383 dengan Sim Card Telkomsel No 0821-4384-9698,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan 1 (satu) unit Hp warna putih merk VIVO 1610 IMEI 863915033795894 Tanpa Sim Card;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Yoga dengan nomor whatsaap 0856-0879-2373 dan terjadi percakapan, Sdr. Yoga : "*habis ta bahan (shabu) mu*", terdakwa I : "*ada tinggal sedikit*", Sdr. Yoga "nanti jam 11.30 WIB ke kost", terdakwa I "*oke*". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke lokasi kost Sdr. Yoga dan tiba pada pukul 11.30 WIB, kemudian Sdr. Yoga menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila narkotika jenis shabu laku terjual semua baru dibayarkan lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I kembali di hubungi oleh Sdr. Yoga dengan menanyakan sisa narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan, Sdr. Yoga : "*habis ta bahan (shabu) mu?*", terdakwa : "*ada tinggal sedikit*", Sdr. Yoga : "*nanti ketemu di depan rumah jam 17.30 WIB*", terdakwa "*Oke*". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke rumah Sdr. Yoga dan tiba pada pukul 17.30 WIB, kemudian Sdr. Yoga menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran apabila narkotika jenis shabu laku terjual semua baru dibayarkan lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dibantu oleh terdakwa II membagi sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dibagi menjadi 20 (dua) puluh klip dan sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) klip plastik dan sebanyak 1 (satu) klip plastik dikonsumsi oleh terdakwa I dan terdakwa II, lalu sebanyak 4 (empat) klip plastik sudah laku terjual diantaranya kepada Sdr. Cak dan Sdr. Fendi;
- Bahwa dari pembelian narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Yoga tersebut sudah ada yang berhasil terjual kepada para pembeli terdakwa I dan terdakwa II hingga tersisa 5 (lima) klip plastik yang belum laku terjual;
- Bahwa peran terdakwa II adalah membantu terdakwa I dalam menjadi menjual narkotika jenis shabu sebagai kurir apabila ada pelanggan yang membeli maka terdakwa II yang mengantarkan pesanannya;
- Bahwa terdakwa I rencananya akan menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram diantaranya sebanyak 6 (enam) klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip nya dan sebanyak 14 (empat belas) klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klip nya lalu untuk sisa pembelian sebelumnya yang belum laku terjual sebanyak 5 (lima) klip narkotika jenis shabu akan terdakwa I jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per klipnya;

- Bahwa terdakwa II dalam membantu terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu mendapatkan upah yaitu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pengiriman;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa I apabila berhasil menjual barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut yaitu setiap pembelian 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian kemudian 1 (poket) dengan berat 3 (tiga) gram sisanya terdakwa I jual dengan mendapatkan keuntungan per 1 (satu) gramnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi total keuntungan keseluruhan yang terdakwa I dapatkan apabila terjual semua adalah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”
3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud *"setiap orang"* adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa yang masing-masing bernama Lukman Bin Mursidi dan Okky Hermanto Bin Matali dipersidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang utama adalah perbuatan tersebut terjadi karena adanya lebih dari satu orang pelaku, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedangkan bentuk dari perbuatannya sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Yoga dengan nomor whatsaap 0856-0879-2373 dan terjadi percakapan, Sdr. Yoga : "*habis ta bahan (shabu) mu*", terdakwa I : "*ada tinggal sedikit*", Sdr. Yoga "nanti jam 11.30 WIB ke kost", terdakwa I "*oke*". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke lokasi kost Sdr. Yoga dan tiba pada pukul 11.30 WIB, kemudian Sdr. Yoga menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila narkotika jenis shabu laku terjual semua baru dibayarkan lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I kembali di hubungi oleh Sdr. Yoga dengan menanyakan sisa narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan, Sdr. Yoga : "*habis ta bahan (shabu) mu?*", terdakwa : "*ada tinggal sedikit*", Sdr. Yoga : "*nanti ketemu di depan rumah jam 17.30 WIB*", terdakwa "*Oke*". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke rumah Sdr. Yoga dan tiba pada pukul 17.30 WIB, kemudian Sdr. Yoga menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran apabila narkotika jenis shabu laku terjual semua baru dibayarkan lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dibantu oleh terdakwa II membagi sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dibagi menjadi 20 (dua) puluh klip dan sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) klip plastik dan sebanyak 1 (satu) klip plastik dikonsumsi oleh terdakwa I dan terdakwa II, lalu sebanyak 4 (empat) klip plastik sudah laku terjual diantaranya kepada Sdr. Cak dan Sdr. Fendi;
- Bahwa dari pembelian narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Yoga tersebut sudah ada yang berhasil terjual kepada para pembeli terdakwa I dan terdakwa II hingga tersisa 5 (lima) klip plastik yang belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa I rencananya akan menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram diantaranya sebanyak 6 (enam) klip dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip nya dan sebanyak 14 (empat belas) klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klip nya lalu untuk sisa pembelian sebelumnya yang belum laku terjual sebanyak 5 (lima) klip narkotika jenis shabu akan terdakwa I jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per klipnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa II dalam membantu terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu mendapatkan upah yaitu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pengiriman;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa I dan terdakwa II telah bersama dengan Sdr. Yoga bersekongkol untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika dan oleh karena itu terhadap unsur kedua telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ketiga terdiri dari beberapa perbuatan yang disangkakan kepada pelaku dan mencermati dari redaksi unsur tersebut, menurut Majelis Hakim memiliki sifat pilihan, sehingga Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut, yang disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih "melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" untuk dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Bahwa, kemudian yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 20 (dua puluh) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat total netto ± 2,444 (dua koma empat empat) gram telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 04767/NNF/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Filantari Cahyani, A.Md. dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. terhadap pemeriksaan : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,121 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,115 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,113 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,104 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,187 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,190 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,175 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,215 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,183 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,093 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,105 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,103 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,102 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,088 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,089 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,100 gram. milik para terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Yoga dengan nomor whatsaap 0856-0879-2373 dan terjadi percakapan, Sdr. Yoga : "*habis ta bahan (shabu) mu*", terdakwa I : "*ada tinggal sedikit*", Sdr. Yoga "nanti jam 11.30 WIB ke kost", terdakwa I "*oke*". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke lokasi kost Sdr. Yoga dan tiba pada pukul 11.30 WIB, kemudian Sdr. Yoga menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila narkotika jenis shabu laku terjual semua baru dibayarkan lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16.00 WIB terdakwa I kembali di hubungi oleh Sdr. Yoga dengan menanyakan sisa narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan, Sdr. Yoga : "*habis ta bahan (shabu) mu?*", terdakwa : "*ada tinggal sedikit*", Sdr. Yoga : "*nanti ketemu di depan rumah jam 17.30 WIB*", terdakwa "*Oke*". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke rumah Sdr. Yoga dan tiba pada pukul 17.30 WIB, kemudian Sdr. Yoga menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran apabila narkotika jenis shabu laku terjual semua baru dibayarkan lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dibantu oleh terdakwa II membagi sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dibagi menjadi 20 (dua) puluh klip dan sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) klip plastik dan sebanyak 1 (satu) klip plastik dikonsumsi oleh terdakwa I dan terdakwa II, lalu sebanyak 4 (empat) klip plastik sudah laku terjual diantaranya kepada Sdr. Cak dan Sdr. Fendi;

Menimbang, bahwa dari pembelian narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Yoga tersebut sudah ada yang berhasil terjual kepada para pembeli terdakwa I dan terdakwa II hingga tersisa 5 (lima) klip plastik yang belum laku terjual;

Menimbang, bahwa peran terdakwa II adalah membantu terdakwa I dalam menjadi menjual narkotika jenis shabu sebagai kurir apabila ada pelanggan yang membeli maka terdakwa II yang mengantarkan pesanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I rencananya akan menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram diantaranya sebanyak 6 (enam) klip dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip nya dan sebanyak 14 (empat belas) klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klip nya lalu untuk sisa pembelian sebelumnya yang belum laku terjual sebanyak 5 (lima) klip narkotika jenis shabu akan terdakwa I jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per klipnya;

Menimbang, bahwa terdakwa II dalam membantu terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu mendapatkan upah yaitu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pengiriman;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa I apabila berhasil menjual barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut yaitu setiap pembelian 1 (satu) klip dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian kemudian 1 (poket) dengan berat 3 (tiga) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sisanya terdakwa I jual dengan mendapatkan keuntungan per 1 (satu) gramnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi total keuntungan keseluruhan yang terdakwa I dapatkan apabila terjual semua adalah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap oleh saksi Rizki Aldiansyah bersama dengan saksi Novian Eka Satria dan rekan satu team selaku anggota kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat : 20 (dua puluh) klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat total Netto ± 2,444 (dua koma empat empat empat) gram, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat pres warna biru, 1 (satu) unit Hp warna kuning merk OPPO A77s IMEI 864091048290500 dengan Sim Card XL No. 0817-0310-5258, 1 (satu) unit Hp warna orange merk Redmi 9C Imei 865914056263383 dengan Sim Card Telkomsel No 0821-4384-9698, dan 1 (satu) unit Hp warna putih merk VIVO 1610 IMEI 863915033795894 Tanpa Sim Card;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum agar divonis/dihukum yang seadil-adilnya untuk Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, mengingat Para Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung 2 (dua) jenis pidana pokok,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kedua jenis pidana tersebut akan diberikan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda yang tidak bisa dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :
  - 20 (dua puluh) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat total netto ± 2,444 (dua koma empat empat) gram.
- 1 (satu) buah alat pres warna biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan Tindak Pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP warna kuning merk OPPO A77s IMEI 864091048290500 dengan simcard XL No 0817-0310-5258;
- 1 (satu) unit HP warna orange merk REDMI 9C IMEI 865914056263383 dengan simcard telkomsel no 0821-4384-9698;
- 1 (satu) unit HP warna putih merk VIVO 1610 IMEI 863915033795894 tanpa simcard;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, khususnya di Kota Surabaya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Lukman Bin Mursidi dan Terdakwa II Okky Hermanto Bin Matali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan ke pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama : 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara, masing-masing selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :
     - 20 (dua puluh) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat total netto ± 2,444 (dua koma empat empat) gram.
   - 1 (satu) buah alat pres warna biru;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - 1 (satu) unit HP warna kuning merk OPPO A77s IMEI 864091048290500 dengan simcard XL No 0817-0310-5258;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit HP warna orange merk REDMI 9C IMEI 865914056263383 dengan simcard telkomsel no 0821-4384-9698;
- 1 (satu) unit HP warna putih merk VIVO 1610 IMEI 863915033795894 tanpa simcard;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **10 November 2025**, oleh kami : Purnomo Hadiyarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H. dan Muhammad Sukamto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD.	**TTD.**
Safruddin, S.H., M.H.	**Purnomo Hadiyarto, S.H.**

TTD.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)